

1502359-89.2020.8.26.0536

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luciana Castello Chafick Miguel

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... para tentar descaracterizar a conduta de tráfico de entorpecente, mas foram apreendidas quantidades e com embalagens que, evidentemente, são destinadas a facilitar o tráfico.

A vida pregressa do acusado também reforça a autoria.

O acusado tem folha de antecedentes marcadas por duas condenações anteriores por tráfico, um crime praticado e 26 de janeiro de 2008 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

1ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502359-89.2020.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502359-89.2020.8.26.0536

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2188603/2020 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Santos,

12779536 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Santos,

41/20/218 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Santos,

2188603 - DISE- DEL.SEC.SANTOS, 41/20/218 - DISE- DEL.SEC.SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID DA SILVA FIGUEREDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciana Castello Chafick Miguel

Vistos.

DAVID DA SILVA FIGUEREDO, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, em 03 de agosto de 2020, por volta das 15h30min, na Rua Marechal Pego Junior, 36, Vila Nova, nesta cidade e Comarca de Santos, trazendo consigo 44 (quarenta e quatro) porções contendo de 47,9 gramas de "cocaína", substância entorpecentes que determina dependência física e psíquica, para entrega ao consumo de terceiros destinados ao comércio de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante delito (fls. 01).

Laudo de exame químico-toxicológico (fls. 147/149).

Devidamente notificado (fl. 134), o réu apresentou defesa preliminar (fls. 152/155). Apesar dos argumentos invocados, a denúncia foi recebida em 21 de janeiro de 2022 (fls. 176/178).

Na audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas, e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, as partes debateram a causa, sustentando seus respectivos pontos de vista.

O ilustre representante do Ministério Público pediu a absolvição do acusado diante da ausência de prova de autoria e materialidade do delito, pois, embora o policial civil tenha presenciado a comercialização de drogas pelo acusado, as drogas apreendidas não estava na sua posse e podem pertencer a terceiros.

A Defesa, da mesma forma, pediu a absolvição do acusado diante da fragilidade do conjunto probatório, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, reiterando os argumentos invocados pelo Ministério Público.

É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.

Consta da denúncia (fls. 108/110) que "em uma campanha realizada durante uma operação policial com vistas a coibir a prática de tráfico de drogas, policiais civis avistaram o denunciado, próximo a um terreno baldio, em atitude típica de traficância, pois, sendo contatado por três pessoas, recebeu e entregou algo, ensejando, assim, a sua abordagem. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder de David, mas, em busca realizada no local em que houve os mencionados contatos com as três pessoas, próximo ao terreno baldio, constatou-se que o denunciado guardava, no interior de um pequeno tubo cinza, as 44 (quarenta e quatro) porções de "cocaína". A finalidade da traficância restou evidenciada pela quantidade da substância entorpecente, pela forma como as porções da droga estavam individualmente embaladas e, sobretudo, pelo comportamento do denunciado."

Apesar do pedido de absolvição do Ministério Público, entendo que é caso de condenação pelos motivos a seguir aduzidos.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 06), pelo auto de constatação preliminar (fl. 05), pelo exame químico-toxicológico (fls. 147/149), assim como pelas demais provas orais coligidas aos autos.

A autoria, por sua vez, é certa para sustentar um decreto condenatório.

O policial civil Marcelo Inácio Vasconcelos da Silva narrou a diligência com riqueza de detalhes a diligência, que estava com a viatura descaracterizada com o policial Joaquim no local, um conhecido ponto de tráfico. O acusado não percebeu a presença da polícia bem próximo. Ele estava na frente de um terreno baldio e atendeu três pessoas que o procuraram para comprar droga. Tudo foi registrado por câmeras. Nada foi encontrado em seu poder. Ele guardava as drogas dentro de um cano que estava próximo de onde estava, que foram apreendidas. Nenhuma denúncia o apontava como traficante, apenas o local que já era conhecido dos meios policiais. Não se recorda o que ele alegou na oportunidade. O cano estava no terreno, salvo engano. Os fatos ocorreram em 2020, alguns detalhes caíram no esquecimento em razão do tempo.

Com relação ao valor probatório dos depoimentos de policiais, “os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador”. (TJ/SP - Apelação Criminal n.º 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.).

O réu, em seu interrogatório, negou a autoria. Disse que conhece muitas pessoas naquele bairro, pois ali cresceu. Pode ter conversado com várias pessoas, mas não comercializava drogas, que foram encontradas dentro de um cano, desconhecendo onde ele estava naquele terreno. Estava de costas para a parede e nada viu. Todos foram liberados na oportunidade, foi o único conduzido para a Delegacia. Está preso por um tráfico de drogas desde 2021 e por ele já está condenado. Já tinha passagem anterior por tráfico de drogas antes do fato apurado nestes autos.

O acusado nega que estava na posse das 44 porções de cocaína apreendidas, que foram encontradas dentro de um cano.

O policial civil confirmou que fizeram campana naquele conhecido ponto de tráfico, presenciou o acusado parado na frente de um terreno baldio e servindo usuários em três oportunidades, uma delas registrada por câmera.

A despeito da ausência das imagens nos autos, o policial civil foi firme no sentido de que eles fizeram nítida movimentação de troca, ou seja, o acusado recebia algo, após entregar algo, conduta típica dos pontos de tráfico da cidade, assim como o local dos fatos.

Nem se alegue dúvidas para identificar a figura do traficante e do usuário no ato do escambo, dada a multiplicidade de vendas observadas pela equipe.

Com efeito, as provas permitem concluir que foram três movimentações, três pessoas que se aproximaram daquele ponto de tráfico, trocaram algo com o réu e deixaram o local na sequência, motivando a abordagem do acusado e liberação das demais.

É certo que as drogas apreendidas não estavam na posse do acusado, mas acondicionadas em um cano próximo, sob sua guarda e vigilância. É, pois, prática corriqueira para tentar descaracterizar a conduta de tráfico de entorpecente, mas foram apreendidas quantidades e com embalagens que, evidentemente, são destinadas a facilitar o tráfico.

A vida pregressa do acusado também reforça a autoria.

O acusado tem folha de antecedentes marcadas por duas condenações anteriores por tráfico, um crime praticado em 26 de janeiro de 2008 (autos nº 0003524-90.2008.8.26.0562), outro em 20 de outubro de 2011 (autos nº 0040686-17.2011.8.26.0562), outro em 10 de setembro de 2019 (autos nº 1503048-

70.2019.8.26.0536), (fls. 60/63), assim como, durante o trâmite deste tráfico em análise praticado em 03 de agosto de 2020, o acusado foi preso, condenado e cumpre pena por outro tráfico praticado em 07 de julho de 2021, quando detido com drogas na mesma rua do crime em tela (autos nº 1502294-60.2021.8.26.0536, fl. 211 e 215), o que não deixa dúvidas de que se dedica a esta atividade criminosa, já que não comprou qualquer atividade lícita exercida para seu próprio sustento, notadamente quando detido no meio da tarde de uma segunda-feira.

Quanto ao pedido de absolvição do Ministério Público, este, por certo, não vincula a decisão do Poder Judiciário ante a vigência do sistema acusatório no processo penal, dada a indisponibilidade da ação penal pública desde o recebimento da notícia criminis até seu deslinde processual, haja vista os mecanismos de controle nos pedidos de arquivamento, de emendas à denúncia, desistência da oitivas de testemunhas condicionadas a homologação e, como no caso em tela, condenar o acusado em dissonância com a manifestação do parquet ao analisar o conjunto probatório.

O Ministério Público tem dever jurídico de promover a ação penal e de conduzi-la até o trânsito em julgado, ainda que, motivadamente, posicione-se em sentido oposto, com legitimidade e interesse recursal para levar a lide penal a superior instância, sustentando seu posicionamento em favor do réu.

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO REQUERIDA PELO PARQUET NAS ALEGAÇÕES FINAIS. MANIFESTAÇÃO QUE NÃO VINCULA O JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A circunstância de o Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, seja como custos legis, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 2. "Quando o Ministério Público pede a absolvição de um réu, não há, ineludivelmente, abandono ou disponibilidade da ação, como faz o promotor norte-americano, que simplesmente retira a acusação (decision on prosecution motion to withdraw counts) e vincula o posicionamento do juiz. Em nosso sistema, é vedada similar iniciativa do órgão de acusação, em face do dever jurídico de promover a ação penal e de conduzi-la até o seu desfecho, ainda que, eventualmente, possa o agente ministerial posicionar-se de maneira diferente – ou mesmo oposta – do colega que, na denúncia, postulara a condenação do imputado" (STJ, REsp 1.521.239/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 16/3/2017). 3. Ad argumentandum, vale referir que o Legislador Ordinário, ao editar a Lei n. 13.964/2019, acrescentou ao Código de Processo Penal o art. 3.º-A, segundo o qual "[o] processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação". Todavia, qualquer interpretação que determine a vinculação do Julgador ao pedido absolutório do Ministério Público com fundamento, por si só, nessa regra, não tem legitimidade jurídica, pois o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática proferida no dia 22/10/2020 pelo Ministro LUIZ FUX, "na condição de relator das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6305", suspendeu, "sine die a eficácia, ad referendum do Plenário, [...] da implantação do juiz das garantias e seus consectários (Artigos 3º-A, 3º-B, 3º-C, 3º-D, 3ª-E, 3º-F, do Código de Processo Penal)". 4. Ordem de habeas corpus denegada". HABEAS CORPUS Nº 623.598 - PR (2020/0292223-4) RELATORA: MINISTRA LAURITA VAZ.

Diante do exposto, é imperioso o reconhecimento da figura do tráfico de entorpecentes prescrita pelo artigo 33, da Lei 11343/06.

Demonstrada a autoria e materialidade do delito, passo a individualização da pena.

Tendo em vista a normal intensidade da sua conduta, que não desdobrou o dolo mínimo

necessário para a configuração do delito, as circunstâncias e consequências do crime, a quantidade e variedade de droga, seus maus antecedentes, fixa-se a pena base um sexto acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no mínimo legal.

E, por ser multirreincidente específico, aumento a pena em um quarto, resultando na reprimenda de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa, calculados, unitariamente, no mínimo legal diante da ausência de provas acerca da capacidade econômica do acusado.

Diante da sua vida pregressa e a pena aplicada, o regime de cumprimento da pena será inicialmente o fechado.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e o faço para CONDENAR o réu DAVID DA SILVA FIGUEREDO, qualificado nos autos, a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa, calculados, unitariamente, no mínimo legal, por infração ao disposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Considerando que ao acusado foi concedida a liberdade provisória no trâmite deste processo e ele foi detido, processado, condenado e cumpre pela por igual delito, as circunstâncias demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para afastá-lo do crime, razão pela qual NEGOU O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. Expeça-se mandado de prisão preventiva, tarjando-se os autos.

Após o trânsito em julgado:

1. Preencha-se o boletim individual, encaminhando-o ao Instituto de Identificação Criminal (art. 809 do CPP).
2. Comunique-se o deslinde do feito ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, III, da Magna Carta de 1988.
3. Proceda-se o cálculo da pena de multa, que deverá ser recolhida em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Após, intime-se o réu para o seu pagamento dentro de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente decisão, nos termos do art. 50 do CP.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, no montante de 100 (cem) UFESP's, com base no contido no art. 4º, § 9º, alínea "b", da Lei nº. 11.608/2003, observando-se, se for o caso, o contido no art. 12 da Lei nº. 1.060/50.

Determino a incineração da substância entorpecente apreendida, mediante auto circunstanciado, nos termos do art. 32, § 1º, da Lei nº. 11.343/2006 e a perda da quantia apreendida em favor da União.

Sem custas.

Santos, 14 de maio de 2022.

LUCIANA CASTELLO CHAFICK MIGUEL
JUÍZA DE DIREITO AUXILIAR

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA